

CRIMES CONTRA PESSOA – LESÃO CORPORAL

CÓDIGO PENAL, CAPÍTULO II – DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.

ATENÇÃO

Diferença entre lesão corporal e vias de fato: o delito de vias de fato não deixa vestígios, não deixa lesões.

- Lesão corporal pode ser praticada mediante dolo (*animus laedendi ou animus nocendi*) ou culpa (§ 6º).
- A lesão corporal leve é atribuída por exclusão.
- Qual o principal meio de prova da lesão corporal? Exame de corpo de delito.



CPP

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Admite-se outro meio de prova? O artigo 158 não exclui outros meios de prova.

CPP

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

“Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico. (...) A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios” (HC 114567, julgado em 16/10/2012).



Ação Penal

- Lesão corporal leve ou culposa: ação penal pública condicionada à representação.

ANOTAÇÕES

Lei n. 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

- Lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte: ação penal pública incondicionada.
- Não há crime de lesão corporal nas situações abaixo:
 - Consentimento da vítima: só é válido para a lesão corporal leve. Exemplo: tatuagem.
 - Autolesão (princípio da alteridade).
 - Prática de esportes que envolvem ou que se tolera violência: excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Exemplo: MMA.
 - Princípio da insignificância.



ATENÇÃO

O Código Penal não trouxe a denominação de lesão corporal grave e gravíssima. Trouxe unicamente a denominação “lesão corporal de natureza grave”. Porém é pacífico considerar que o § 1º refere-se à lesão corporal de natureza grave e o § 2º, à lesão corporal de natureza gravíssima.

Lesão corporal de natureza grave – previsão legal:



§ 1º Se resulta:

- I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
 - II – perigo de vida;
 - III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;
 - IV – aceleração de parto;
- Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

- I – Incapacidade permanente para o trabalho;
 - II – enfermidade incurável;
 - III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
 - IV – deformidade permanente;
 - V – aborto;
- Pena – reclusão, de dois a oito anos.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Mnemônico:

PIDA – § 1º.

PEIDA – § 2º.

- Dolosa / preterdolosa: dolo no antecedente e culpa no precedente.
- Qualificadoras com natureza objetiva.



Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

- Trata-se de crime a prazo.
- É necessário dois exames de corpo de delito.
- Ocupação habitual é diferente de ocupação laborativa (trabalho).
- Essa qualificadora pode se referir a qualquer ocupação, de trabalho ou não, desde que lícita.

ATENÇÃO

A atividade de prostituição é imoral, mas não é ilícita.

II – perigo de vida;

É necessário analisar o caso concreto. E somente após o diagnóstico do que ocorreu que será definido como qualificadora ou não.

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;

Membro – braços, mãos, pernas, pés.

Sentido – Visão, olfato, tato, audição, paladar.

ANOTAÇÕES

Função – sistema respiratório, neurológico, urinário.



35m

Nessa qualificadora, considera-se a debilidade permanente como grave. Se houver perda ou inutilização de membro, sentido ou função, aplica-se o § 2º.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
